



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Vitale, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 59917 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2019 vertente

TRA

Parte_1 **n. 764/2016**, in persona del Curatore Avv. Gianfranco Torino, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Paisiello n. 27, presso lo studio dell'avv. Daniela Scatena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

[...]

[...]

Controparte_1 in persona del rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-convenuto-

NONCHE' CONTRO

CP_2 in persona del rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Cardinale Dante Enrico n. 1;

-convenuto contumace-

Oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 l. fall;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Parte_1 citava in giudizio le società Controparte_1 e CP_2 chiedendo la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l. fall. dei pagamenti intervenuti nell'arco temporale compreso tra il 20/10/2016 e il 20/05/2017 in favore delle società convenute, corrisposti successivamente al fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 12/10/2016, chiedendo all'intestato Tribunale di condannare la società Controparte_1 al pagamento in favore del Parte_1 della somma di €18.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché la società CP_2 al pagamento in favore del Parte_1 della somma di €24.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Ai fini dell'esperimento dell'azione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. dei pagamenti oggetto di causa l'odierno Fallimento attore deduceva:

- di aver ceduto in data 26 febbraio 2013, con contratto di cessione di ramo d'azienda, con riserva di proprietà, l'attività commerciale di ristorante, sito in Roma alla Piazza Pallarola n. 32, in favore della Controparte_3 per un complessivo importo di € 300.000,00;
- che il suddetto importo risultava versato in parte, per € 16.130,00, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo d'azienda, per € 7.870,00, tramite accollo di un debito COSAP nei confronti del CP_4 e per la residua parte, di € 276.000,00, tramite pagamento rateizzato in 50 rate mensili con rilascio da parte della Controparte_3 di pari numero di effetti cambiari; (cfr. all. 2 Parte_1);
- che in seguito alla data di dichiarazione di fallimento di Parte_1 del 12 ottobre 2016, risultano essere state incassate 7 cambiali di cui: 3 cambiali dell'importo di € 6.000,00, cadauna, dalla Controparte_1 per una somma complessiva di € 18.000,00 e 4 cambiali dell'importo di € 6.000,00, cadauna, dalla CP_2 per una somma complessiva di € 24.000,00 (cfr. all. 3 Parte_1);
- che i suddetti titoli cambiari, integranti i pagamenti di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 44 L.f., sono stati oggetto di girate in favore della Controparte_1 e della CP_2 società collegate direttamente – la Parte_2 ed indirettamente – la Org_1 alla società fallita. (cfr. all. 5-6 Parte_1);

Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:

- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento nei confronti della Controparte_1 e della CP_2 della azione di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art.44, L.F.;

- dichiarare inefficaci ex art.44 L.F. i pagamenti eseguiti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 12 ottobre 2017, e, precisamente i pagamenti intervenuti nell'arco temporale compreso tra il 20 ottobre 2016 e il 20 maggio 2017 in favore della Controparte_1 e della

CP_2

- per l'effetto, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Parte_1 della somma di €18.000,00, oltre interessi e rivalutazione;

- per l'effetto, condannare la CP_2 al pagamento in favore del Parte_1 della somma di €24.000,00, oltre interessi e rivalutazione; Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

In data 18/12/2019 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 contestando quanto dedotto da parte attrice, ed eccependo:

- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i titoli cambiari oggetto dell'azione di inefficacia sono stati emessi tutti dalla società Controparte_3 in favore della fallita (cfr. doc. 3 atto citazione), la quale non ha emesso i titoli cambiari, ma ricevendo le cambiali da terzi si è limitata a girarle ad un proprio creditore, diverso dalla convenuta Controparte_1
- che i predetti effetti cambiari sono stati girati dalla odierna fallita alla Org_2 dalla Org_2 lla Org_3 dalla Org_3 lla Parte_3 dalla Parte_3 lla convenuta Controparte_1
- che pertanto, non intrattenendo la convenuta rapporti con la società fallita, il creditore non può identificarsi nel soggetto che ha incassato la cambiale bensì nella società cui questa ha girato il titolo cambiario che, pur girandolo a sua volta, ha comunque ottenuto il pagamento da parte della fallita;
- che dunque, il curatore del fallimento di una società che ha girato una cambiale è legittimato ad agire esclusivamente per la revocatoria dell'atto di disposizione costituito dall'aver girato il titolo anziché averlo incassato e, il soggetto legittimato passivo va identificato esclusivamente nel primo giratario della cambiale;
- nel merito, non vi è dubbio che il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento va accertato con riguardo al momento della girata dei titoli e non a quello del pagamento eseguito in adempimento delle cambiali, che nel caso di specie, risultano essere state girate ben prima dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

- che contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, l'odierna convenuta *Controparte_1* non era al corrente dello stato di difficoltà economico-patrimoniale in cui versava l'odierna fallita, a nulla rilevando la circostanza che la stessa fosse stata socia della *Parte_1* considerato che il rapporto societario si era protratto solo fino al 31/05/2012 (cfr. doc. 7, [...] *Pt_1* mentre il fallimento della odierna attrice è avvenuto in data 12/10/2016.

Tanto premesso, nel richiedere il rigetto delle pretese attoree, rassegnava le seguenti conclusioni:

*“a) in via preliminare dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva della *Controparte_1* e per l'effetto rigettare la domanda avanzata dal Fallimento n. 764/2016 della *Parte_1**

*b) nel merito, in via subordinata, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata dal *Parte_4* nei confronti della *Controparte_1* e per l'effetto rigettare la stessa domanda;*

c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”

In data 08/01/2020, instaurato il giudizio, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia della convenuta *CP_2* assegnando alle parti costituite i termini di cui all'art. 183, comma VI. All'udienza del 23/11/2022, il Giudice tratteneva in decisione la causa assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

^^^^^^^^^^

Così riassunti i fatti, ritiene il giudicante che la domanda avanzata dal *Parte_1* attore ai fini della declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. dei pagamenti oggetto di causa sia fondata e debba essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

La questione che attiene al presente giudizio riguarda la girata, in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'odierna parte attrice, di effetti cambiari emessi dalla terza *Controparte_3* quale corrispettivo della cessione di ramo d'azienda dell'attività di commerciale di ristorante sito in Roma alla Piazza Pallarola n. 32, ceduta dalla *Parte_1*. Rispetto alle predette cambiali, il presente giudizio prende le mosse dalla richiesta di declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. di detti pagamenti da parte della fallita nei confronti delle società *Controparte_1* e *CP_2* [...] contumace) per i rispettivi importi di € 18.000,00 nei confronti della prima e di € 24.000,00 nei confronti della seconda – società le quali, seppur non dirette giratarie delle cambiali, sono state citate in giudizio onde ottenere la declaratoria di inefficacia dei detti pagamenti, atteso che l'avvenuto incasso

delle cambiali ha pregiudicato l'interesse della massa creditoria, sussistendo, secondo la tesi difensiva attorea, una diminuzione patrimoniale in spregio della *par condicio creditorum* e ciò non all'atto della girata dei titoli bensì al momento dell'effettivo pagamento delle stesse, intervenuto in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento di Parte_1

Orbene, in ordine alle dedotte questioni, di pregevole rilevanza appare il contributo emesso dalla Suprema Corte con la decisione n. 8972/2019 in cui è stata esaminata la analoga questione della cambiale girata in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, emessa da un terzo in favore del creditore, in seguito fallito, ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento.

In punto di diritto, giova ricordare che il disposto dell'articolo 44 l.f. prevede che tutti i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, determinando con l'inefficacia uno spossessamento dalla sfera patrimoniale del debitore con inibizione per lo stesso a ricevere altresì incrementi patrimoniali, a vantaggio del ceto creditorio. Integrando, per tali ragioni, un tipo di azione di inefficacia dalle caratteristiche oggettive ed automatiche. Rispetto alla citata pronuncia, la Suprema Corte ha considerato nella sua impostazione la cambiale quale strumento di credito, di guisa che, nell'ambito di una revocatoria di pagamento o di un'azione di inefficacia, occorre dunque fare riferimento al pagamento del credito quale momento rilevante per la lesione degli interessi della massa creditoria. Pertanto, la proposta azione risulta meritevole di accoglimento, in quanto sebbene le società convenute non siano risultate dirette giratarie della fallita, nel valorizzare il momento del pagamento dei citati titoli, la stessa Controparte_1 e CP_2 risultano essere tuttavia soggetti legittimati passivamente ai fini dell'azione di cui al presente giudizio, in quanto tale più recente impostazione giurisprudenziale, che risulta condivisa da codesto Giudicante, qualificando l'emissione o la girata della cambiale quale mero strumento di credito e non mezzo di pagamento da parte del soggetto poi fallito, non determina quale effetto una immediata diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, che si verifica solo al momento dell'effettivo pagamento.

A riguardo, la convenuta Controparte_1 proponeva nelle proprie difese, un orientamento giurisprudenziale più risalente che, al contrario, valorizzava il momento della girata, nel caso in cui una società in seguito fallita avesse ceduto ad un proprio creditore titoli cambiari emessi in proprio favore da un soggetto terzo. (cfr. Cass. Civile 27 aprile 1979, n. 2441; Cass. Civile 28 marzo 1962, n. 642; Cass.Civile21/01/1960,n.49).

Tuttavia, come ricordato, il conforto del dato giurisprudenziale più recente porta a ritenere che il successivo orientamento in materia abbia portato all'adozione, quale requisito temporale rilevante, il

momento del pagamento del credito, sia esso riferibile all'emissione o alla girata del titolo. (così Cass. [3 maggio 2016, n. 8777](#); Cass. [23 luglio 2007, n. 16213](#); e già Cass. [21 gennaio 1999, n. 510](#); Cass. [8 gennaio 1987, n. 18](#); Cass. 14 settembre 1976, n. 3152). Pertanto, per le superiori argomentazioni esposte, la domanda di inefficacia ex art. 44 l.f. promossa dal fallimento attore [...]

Parte_1 merita accoglimento tale che, per l'effetto, debba essere disposta l'inefficacia dei pagamenti oggetto di causa disposti nei confronti delle società convenuta costituiti da 3 cambiali dell'importo di € 6.000,00 cadauna, nei confronti della *Controparte_1* per una somma complessiva di € 18.000,00 e da 4 cambiali dell'importo di € 6.000,00 cadauna, nei confronti della *CP_2* per una somma complessiva di € 24.000,00 oltre interessi e rivalutazione, di cui viene disposta la restituzione alla massa fallimentare.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. n. 147/2022 e degli importi compresi nello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata dal *Parte_1*

[...] nei confronti di *Controparte_1* e di *CP_5* così provvede:

- accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna *Controparte_1* a restituire al *Parte_1*

[...] la somma di € 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo e condanna

CP_2 a restituire al *Parte_1* la somma di € 24.000,00 oltre interessi e

rivalutazione dalla domanda al saldo;

- condanna le convenute alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate, a carico di ciascuna parte, nella misura di € 3.000,00 per compensi professionali e di € 545,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge.

Così deciso, in Roma il 16.10.2023

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Vitale